镜湖区张家山街道芜湖羽禾装饰工程有限公司“5.26”一般触电事故调查报告

2024年5月26日15时许，镜湖区张家山街道鼎湖1876商业广场希望美术教育建筑装饰工程施工现场发生一起触电事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等有关规定，经区政府批准，2024年5月28日成立了镜湖区张家山街道芜湖羽禾装饰工程有限公司“5·26”一般生产安全事故调查组，由区应急管理局局长任组长，区应急管理局（以下简称区应急局）、区住房城乡建设交通运输局(以下简称区住建交通局)、镜湖公安分局、区总工会以及张家山街道办事处（以下简称张家山街道）派人参加，并邀请区纪委监委参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故经过，查清了事故原因。

经调查认定，芜湖羽禾装饰工程有限公司“5·26”一般触电事故是一起因从业人员违规作业所造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

希望美术教育位于镜湖区张家山领秀城鼎湖1876商业广场6-301-1，建筑面积约508平方米，事发时处于装饰装修阶段，拟从事幼儿美术教育培训。该装饰装修项目由芜湖羽禾装饰工程有限公司承包，工期自2024年5月1日至2024年5月30日。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：希望美术教育，事故发生时未办理营业执照，2024年6月25日登记办理营业执照，企业名称:芜湖市迎豪商务咨询有限公司，法定代表人：卫*莹，注册资金30万元整。

相关人员情况:

徐*波，男，安徽省芜湖市镜湖区人，希望美术教育实际负责人。

2.承包单位：芜湖羽禾装饰工程有限公司（以下简称羽禾装饰），成立于2023年5月9日，注册地位于安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼412-413室，法定代表人:赵*，注册资本100万元整。经营范围许可项目：住宅室内装饰装修;施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。经营范围一般项目：承接档案服务外包；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；城市绿化管理；土石方工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

相关人员情况:

（1）赵*，男，安徽省芜湖市为市人，羽禾装饰法定代表人，未取得建筑施工安全生产考核合格证。

（2）王*，男，安徽省含山县人，羽禾装饰股东，希望美术教育装饰装修施工现场负责人，未取得建筑施工安全生产考核合格证。

（3）吴*发，男，安徽省当涂县人，希望美术教育装饰工程施工现场的木工。

（4）夏*飞，男，安徽省当涂县人，希望美术教育装饰工程施工现场的木工。

（5）洪*清，男，安徽省池州市人，希望美术教育装饰工程施工现场的油漆工。

（三）其他相关人员情况

占*，男，29岁，安徽省枞阳县人，在希望美术教育装饰工程施工现场负责临时用电、线路布置及电器安装工作。

（四）事故发生经过

2024年5月26日15时许，希望美术教育装饰装修施工现

场（图1），油漆工洪*清在3号教室内作业，水电工占*在2号教室站在木质人字梯上（离地高度约1.3米）安装顶部灯具。洪*清听到2号教室传来疑似人字梯倒地的声响，快速前往查看，发现占*脚朝西、头朝东、面部朝上倒在地上，眼睛半睁，口吐白沫并伴有抽搐，木质人字梯平倒在地上。洪*清随即呼叫在大厅工作的夏*飞、吴*发，现场负责人王*接到夏*飞的电话后也立刻赶回现场，拨打120后和洪*清交替为占*做心肺复苏。

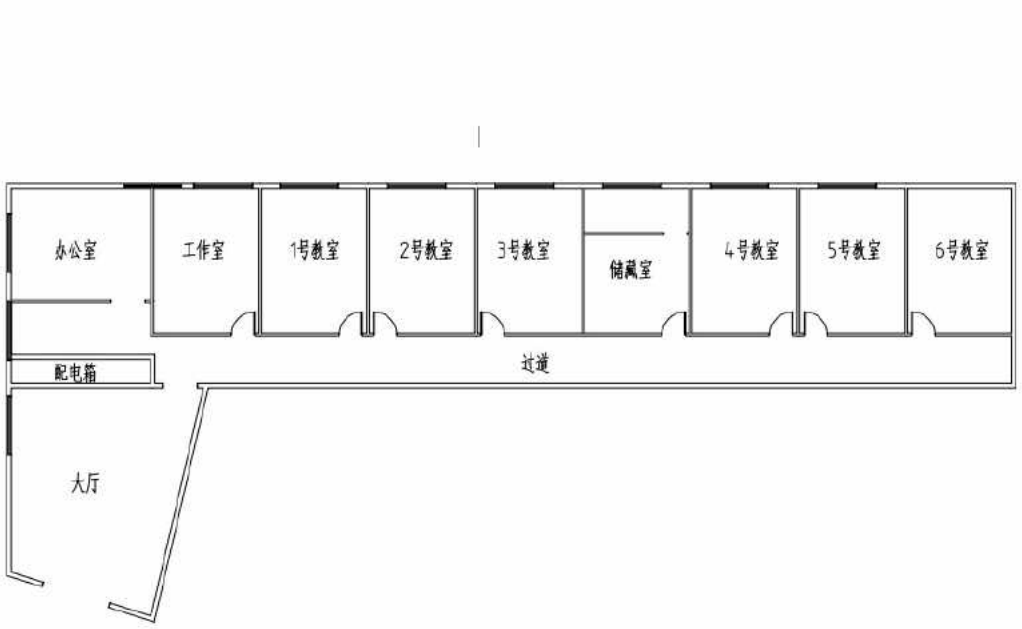


图1：希望美术教育平面图

（五）事故现场情况

希望美术学校北侧共9个隔间，自西向东依次为徐*波办公室、徐*波个人工作室、1、2、3号教室、储藏室、4、5、6号教室，触电事故发生在2号教室。经现场勘验，9个隔间的照明为一路220伏电源，所在开关箱内未安装漏电保护（图2）。



图 2：9 个隔间照明开关所在开关箱

（六）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，占*，男，29 岁，安徽省枞阳县人。

（七）其他情况

1. 羽禾装饰将希望美术教育装饰装修工程中的墙面粉刷项目分包给洪*清个人；将水电项目的劳务部分分包给占*个人。占*于 2024 年 5 月 1 日初次进场施工作业，根据工程进度不定期开展施工作业。

2. 羽禾装饰未经建设行政主管部门资质审查，未取得相应的资质证书。

3.依据《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款之规定，涉事项目工程投资额小于30万，可以不申请办理施工许可证。

4.经特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询，占*未取得低压电工证，高压电工证于2020年11月14日失效。

（八）合同签署情况

1.租赁合同

徐*波以卫*莹个人名义于2024年4月19日与芜湖鼎业房地产开发有限公司签订租赁合同，承租镜湖区张家山领秀城鼎湖1876商业广场6-301-1，用于开办希望美术教育。该房屋建筑面积约508平方米，租赁合同中双方约定租赁期自2024年4月20日至2029年9月19日。

2.装饰装修工程合同

2024年4月28日，徐*波与羽禾装饰签订建筑装饰工程施工合同，工程内容为校区装修，工期自2024年5月1日至2024年5月30日，合同工程价为22万元整。

3.安全协议

2024年4月28日，徐*波与羽禾装饰签订《装修安全管理协议》，协议中明确了双方的安全生产职责，其中包含徐*波应当审查羽禾装饰的相关证照。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

5月26日17时01分，区应急局接到事故报告，主要负责同志和分管负责同志赶赴现场，同时向区委区政府主要领导汇报，区委区政府主要领导做出指示，要求组织人员立即赶赴现场处置，做好事故发生后舆情防范化解工作。经现场初步调查后，区应急局在规定时间内向市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，王*拨打了120急救电话，《芜湖市120电话受理记录单》显示，接到呼救电话时间为15时20分，出车分站为二院分站，救护车抵达现场时间为15时35分。《芜湖市院前急救病历》显示，120医护人员抵达后，占*瞳孔散大，神志丧失，头部血肿，无畸形，未见明显出血性外伤，无自主呼吸。在现场工友的要求下，送往芜湖市第二人民医院继续抢救。《芜湖市第二人民医院抢救病人登记与交接记录单》显示，占*于15时39分送至二院，HR次/分（心率）为0，BP（mmHg）（血压）测不出，SPO_2%（血氧饱和度）测不出。应占*亲属要求，抢救持续至17时21分，医院宣告临床死亡。

（三）善后情况

经多次协商，双方未能就赔偿事宜达成一致意见。

（四）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，区政府相关部门介入及时，未发生二次事故，舆情控制得当，无不实言论谣传。

三、事故原因分析

事故调查组认为，造成此次事故的直接原因是占*违规作业。

（一）直接原因分析

事故发生前，占*在3号教室完成顶部照明安装后打开墙面照明开关，顶部灯具亮起。根据现场勘验，9个隔间的照明为一路电源，占*在2号教室作业期间，3号教室的灯处于常亮状态，由此推断2号教室照明线路处于带电状态，占*在2号教室作业过程中未采取措施保证自身安全，不慎触电导致事故的发生。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

安徽龙图司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》里表明：占*右手示指（即食指）外侧皮损，皮肤色泽灰白色，质地硬、干燥，多发局部隆起、表皮剥脱状；病理组织学检验检见右手示指皮肤表皮部分脱落、炭化改变，局部表皮内空泡形成，上皮细胞核伸长，染色较深，排列紧密，呈栅栏状改变（核流），上述病理学改变符合典型的电流斑的特征性改变，可确定为电流斑；心肌纤维急性断裂及全身多器官淤血、水肿等，符合电击致死的相关病理学改变。依据法医病理学检验并结合案情资料等，综合分析认为被鉴定人占*符合电击致死的法医病理学特征。

（三）其他可能因素排除

经公安机关对事故现场勘查、询问后分析，排除刑事案件可能。

（四）间接原因分析

羽禾装饰对施工现场的安全管理缺失，未能发现并制止占*违规作业的行为。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）羽禾装饰

未依法取得装饰装修工程所需资质；将水电项目劳务部分分包给不具备电工资质的占*；未建立安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；未制定安全生产规章制度和操作规程；未能及时发现并消除事故隐患。

（二）徐*波

未委托具有相应资质的装饰装修企业承接希望美术教育的装饰装修工程[4]。

（三）区住建交通局

对小散工程和零星作业的安全生产检查巡查不到位，未能按照《关于加强小散工程和零星作业安全生产监管工作的通知》（镜安字〔2023〕17号）文件要求加强小散工程的安全生产监督管理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

占*，未取得特种作业操作证，在未断电的情况下进行灯具安装作业，违反了《安全生产法》第五十七条和《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）第6.1.1条之规定。对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究行政责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.赵*，羽禾装饰法定代表人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项和第二项之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议对其处2023年年收入百分之四十的罚款。

2.王*，羽禾装饰股东、现场负责人，履行安全生产职责不到位，检查施工工地安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议对其处2023年年收入百分之二十的罚款。

3.徐*波，希望美术教育现场负责人，委托不具有装饰装修资质的企业承接其装饰装修工程。违反《住宅室内装饰装修管理办法》第二十三条之规定。依据《住宅室内装饰装修管理办法》第三十六条之规定，建议由住建部门依法给予其行政处罚。

（三）对责任单位的行政处罚建议

羽禾装饰未能落实隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》

第四十一条第二款之规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全

事故罚款处罚规定》第十四条第二项之规定，建议对其处50万元罚款。

（四）对监管人员的处理建议

高**，区住建交通局监管科科长，监管职责履行不到位，对小散工程和零星作业的安全生产检查巡查不到位。建议区住建交通局依据有关规定对其作出处理并报事故调查组。

六、事故主要教训

这起事故给人民生命财产造成了重大损失，教训深刻。暴露出部分装饰装修企业安全生产主体责任落实不到位、管理松散、责任意识观念淡薄等情况。该起事故中的羽禾装饰对安全生产重视不足，未采取有效措施消除事故隐患。因此，要特别加强对小微型建筑装饰装修企业的安全监管，加大对小零散工程的监督检查，不断提高全从业者的安全生产意识，杜绝生产安全事故的发生。

七、事故防范措施和建议

建设单位或业主应依法履行安全生产主体责任，在小散工程或零星作业开工前到所属街道办理安全生产告知登记手续，自觉接受、主动配合有关部门的监督管理和安全指导。小散工程的建设单位应依法将小型建设工程委托给具备相应资质的生产经营单位进行设计、施工，并与其签订书面合同，明确双方关于安全生产方面的权利义务;依法履行安全生产统一协调、管理职责，督促承包小散工程的生产经营单位严格落实小型建设工程安全

生产法律法规和相关技术标准等安全生产法定责任。

（一）羽禾装饰须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程；要提高企业管理人员安全管理水平，加强对施工人员的安全教育培训，建立健全各项安全管理制度，严格落实特种作业人员持证上岗的规定，加强安全风险管控和隐患排查治理工作。

（二）张家山街道要依托社区建立网格化管理体系，落实好小散工程和零星作业安全生产告知登记制度，通过引进“安全管家”、第三方技术支撑机构充实安全监管力量，定期开展检查，对发现的未按照相关安全技术标准施工、作业，未采取必要安全防护措施等违法违规行为，应及时制止并督促落实整改到位。

（三）区住建交通局要依据法律法规、部门规章、国家及行业标准，加大对小散工程和零星作业的业务指导以及相关违法违规行为的查处。